주택임차권등기명령 신청서

구분	내용
사건번호	2026카임000 (접수 시 법원이 부여)
신청인(임차인)	성명: ○○○ / 주민등록번호: 000000-0000000 주소: 000 송달장소: 000 / 연락처: 000-0000-0000
피신청인(임대인)	성명: △△△ 주소: 000 (등기사항전부증명서상 소유자 주소) 연락처: 000-0000-0000

신 청 취 지

별지 1 목록 기재 건물에 관하여 아래와 같은 주택임차권등기를 명한다.

아 래

항목	기재 내용
1. 임대차계약일자	2026. 00. 00.
2. 임차보증금액 / 차임	보증금 금 5,000,000원 / 차임 월 금 230,000원
3. 주민등록일자	2026. 2. 23.
4. 점유개시일자	2026. 2. 23.
5. 확정일자	2026. 2. 23.
6. 임차범위	나동 제202호 전유부분 전부 (전유면적 000㎡)

신청비용은 피신청인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

1. 임대차계약의 체결

신청인은 2026. 00. 00. 공인중개사 000의 중개로 피신청인과 별지 1 기재 건물에 관하여 임차보증금 금 5,000,000원, 월차임 금 230,000원(관리비 월 금 80,000원 별도), 임대차기간 2026. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지로 하는 임대차계약을 체결하고, 보증금 전액을 지급하였습니다.

2. 임차목적물의 표시 — 공부상 제202호 전유부분 전체

위 임대차계약서와 현장 출입문에는 임차목적물이 「나동 제203호」로 표시되어 있습니다. 그러나 건축물대장·건축물현황도 및 등기사항전부증명서를 대조한 결과, 신청인이 계약 당시 안내받아 계약하고 인도받은 공간은 공부상 나동 제202호 전유부분 전체와 위치·구조·면적이 동일한 하나의 주거공간임이 최종 확인되었습니다. 신청인은 공부상 제202호의 일부만을 임차한 것이 아니라 공부상 제202호 전유부분 전체를 그대로 임차하였고, 공부상 제203호를 임차하거나 점유한 사실은 없습니다. 그 경위는 별첨 신청이유 보충서와 같습니다.

3. 대항력 및 우선변제권의 취득

신청인은 2026. 2. 23. 위 목적물을 인도받아 점유를 개시하고, 같은 날 주민등록 전입신고를 마쳤으며, 같은 날 임대차계약서에 확정일자를 받았습니다. 위 대항요건 및 확정일자는 목적물에 관한 경매개시결정 기입등기일(2026. 4. 00.) 이전에 갖추어졌습니다.

4. 임대차의 종료

신청인은 2026. 00.분부터 2026. 00.분까지 4개월분 차임 합계 금 920,000원을 연체하였고, 이는 2기의 차임액 금 460,000원을 초과합니다. 피신청인은 2026. 10. 26. 신청인에게 「2026. 10. 30.까지 밀린 월세를 납부하지 않으면 계약을 해지한다」는 취지의 문자메시지를 보냈고, 신청인은 위 기한까지 이를 납부하지 못하였습니다. 따라서 위 임대차계약은 민법 제640조 및 임대차계약서 제000조에 따라 2026. 10. 31. 종료되었습니다.

5. 임차보증금의 미반환

임대차가 종료되었음에도 신청인은 임차보증금 금 5,000,000원을 전혀 반환받지 못하였습니다. 미납 차임 금 920,000원과 미납 관리비 금 320,000원(합계 금 1,240,000원)을 모두 공제하더라도 반환받지 못한 보증금은 금 3,760,000원이고, 관리비 공제가 인정되지 않을 경우에는 금 4,080,000원입니다. 정확한 미납액은 000 확인 후 보정하겠습니다. 신청인은 2026. 11. 2. 피신청인에게 내용증명우편으로 보증금 반환을 청구하였습니다(갑 제12호증).

6. 경매절차와의 관계

위 건물에 관하여 춘천지방법원 원주지원 2026타경○○ 부동산경매절차가 진행 중이며, 신청인은 배당요구 종기 내에 배당요구를 마쳤습니다(배당요구 접수일 000). 본 신청은 위 배당요구를 그대로 유지하면서, 신청인이 주거를 옮기더라도 이미 취득한 대항력과 우선변제권을 유지하기 위한 것입니다.

7. 결론

이에 주택임대차보호법 제3조의3에 따라 신청취지와 같은 결정을 구합니다. 피신청인이 위 건물을 제3자에게 매도할 가능성이 있으므로, 신속한 결정과 등기 촉탁을 바랍니다.

소 명 방 법 및 첨 부 서 류

1. 건물등기사항전부증명서(나동 제202호) 1통
2. 임대차계약증서 사본(확정일자 날인면 포함) 1통
3. 주민등록초본(주소변동사항 포함) 1통
4. 건축물대장 및 건축물현황도 각 1통
5. 신청이유 보충서 1통
6. 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시 1통
7. 별지 2 임차목적물 위치 표시 도면 1통
8. 증거설명서 및 갑 제1호증 내지 갑 제12호증 각 1통
9. 송달료·인지·등록면허세·등기신청수수료 납부서 각 1통

2026. 11. 3.

신청인 ○○○ (서명 또는 날인)

춘천지방법원 원주지원 귀중